



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0000822-43.2017.8.26.0050 PD 218/2017**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO,
DEBATES E JULGAMENTO

Aos, 12 de abril de 2017 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. André Pascoal da Silva, o réu ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, acompanhado da Dra. Isabela Veloso Monreal, Defensora Pública. MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou:

“MM Juiz, trata-se de ação penal pela prática do delito previsto no artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/2006. Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, citado o réu e em audiência ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o referido. O laudo toxicológico juntada as fls. 135/137 que comprova a materialidade delitiva. Os policiais ouvidos confirmam que averiguavam denúncia anônima de tráfico de drogas dentro de uma residência e chegando ao local abordaram um rapaz que saía da casa com um pino de cocaína e ao entrarem na casa encontraram do réu, e as drogas apreendidas dentro da casa onde funcionava a biqueira. A narrativa dos dois policiais foi coerente e os detalhes coincidentes. Não existe razão para duvidasse dos policiais em razão de estarem em sua função e da quantidade e diversidade de droga apreendida, fls. 13. Por outro lado, embora o acusado alegue ser a primeira vez que praticava o tráfico no local, é de se ver que incrivelmente, sendo supostamente novato, a ele foi confiada a função de gestão da boca, empreendendo a venda da droga, enquanto outros indivíduos faziam as funções acessórias de olheiros e campana.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Desse modo embora seja primário, não há como aderi ao raciocínio que não estivesse envolvido com a traficância organizada, seja pela quantidade e diversidade de drogas com ele encontrado, seja pela função de gerenciamento por ele empreendida, seja pelo auxílio de outros indivíduos que denota a divisão e organização e tarefas. Assim sendo, inviável a aplicação do privilégio previsto no §4º da lei 11343/2006. Pelo exposto requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. No tocante a pena deve ser levada em conta a primariedade do réu conforme a F.A. juntada, podendo ser fixada a partir do mínimo legal sem qualquer diminuição da pena e com o regime prisional inicialmente fechado conforme previsão legal.”

Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu, assim se manifestou: Excelentíssimo Juiz de Direito, ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR está sendo processado como incurso na conduta tipificada nos artigos 33, *caput* da Lei 11.343/06. Nesta oportunidade, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela detenção do acusado. Ao final, o acusado foi interrogado. Em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal. É o breve relatório. Excelência, a despeito das manifestações ministeriais, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu porque não há provas suficientes para a edição do decreto condenatório. É preciso observar que os depoimentos dos policiais envolvidos com a prisão, especialmente nos casos de tráfico de drogas, ainda que não sejam inválidos, nunca podem autorizar a edição da condenação sem estarem apoiados em outras provas. Outro não é o entendimento da jurisprudência de parcela importante do Tribunal de Justiça de São Paulo: “(...) **Não se trata aqui de desprestigiar a palavra do agente policial, mas não é possível restringir-se nela a prova criminal – não mera prestação de contas do dever de repressão à criminalidade, de natureza e objetivo diversos do processo-crime –, a uma, porque não se pode na ação penal qualificar-se um depoimento em detrimento de outro meramente pela qualidade funcional do depoente, e, a duas, porque os agentes policiais incorporam o poder de repressão do Estado, são dele a *longa manus*. O *due process of Law* exige equilíbrio entre as partes e “igualdade de armas”, de maneira a tornar impossível no processo criminal a prova exclusiva do depoimento do agente policial que atuou na repressão do crime em questão**”. (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal 0051748-72.2010.8.26.0050, Relator Des. Francisco Menin, julgamento em 06/10/2011). No caso em tela, como já visto, não existem essas provas porque ninguém mais foi ouvido e não há fotografia ou filmagem da abordagem. Assim, conforme o princípio do *in dubio pro reo*, deve ser declarada a absolvição nos termos do artigo 386, VII, CPP. Se a ação, porém, for julgada procedente, a defesa pede a imposição da pena base no mínimo, tendo em vista que é primário. Em seguida, a defesa postula seja considerada a atenuante da confissão e a diminuição da reprimenda definitiva em função do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Quanto ao regime inicial, que seja imposto o mais brando e que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos. Ao final, que o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado seja autorizado a apelar em liberdade, vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:
VISTOS. ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR,

qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de janeiro de 2017, por volta de 17h30min, na Rua Djalma Correia, nº 245, bairro Cidade Ademar, nesta Cidade de São Paulo, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) tubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido pouco inferior a 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas), 31 porções de Tetrahydrocannabinol, vulgo “maconha”, com peso líquido pouco inferior a 52g (cinquenta e dois gramas), 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 10g (dez gramas), e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol, vulgo “haxixe”, com peso líquido de 2g (dois gramas), como faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 13, o laudo de constatação de fls. 37/38 e o L.E.Q.T. de fls. 135/137. Em poder do réu havia também R\$ 78,00 proveniente da venda ilícita. O acusado foi preso em flagrante sendo colocado em liberdade na Audiência de Custódia. O acusado foi notificado da denúncia (fls. 104/106), sendo apresentada defesa preliminar nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 119/12). A denúncia foi recebida (fls. 123/124), sendo o réu citado (fls. 141/143). Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMs responsáveis pela prisão. O réu foi interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, pediu a absolvição. Subsidiariamente postulou: a fixação da pena mínima; a atenuante da confissão; a aplicação do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; os substitutivos penais do art. 44 do CP; o regime aberto; e o apelo em liberdade. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pela prisão em flagrante do acusado, em local apontado como ponto de venda de drogas, sendo apreendido com o agente entorpecentes que, por sua diversidade e quantidade, corroboraram a narcotraficância, sendo que o L.E.Q.T. foi encartado a fls. 135/137. Igualmente caracterizada a autoria infracional. Segundo narraram os milicianos nas duas fases procedimentais, na data dos fatos foram acionados por uma moradora da região que disse não mais suportar a “biqueira” que existia na rua, indicando a sua localização. Ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ingressaram na via pública, os milicianos avistaram um indivíduo correr e gritar “Josué”. Tal indivíduo foi detido e identificado como Adriano Severino dos Santos Silva. Em revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de cocaína e uma porção de “maconha” no bolso de Adriano. Ato contínuo, os policiais ingressaram na casa abandonada onde funcionaria a “biqueira”, onde localizaram o réu ANTÔNIO. Em um armário próximo, indicado por ANTÔNIO, os policiais encontraram uma bolsa pequena contendo as drogas acima descritas. O acusado também estava na posse de R\$ 78,00 em dinheiro, proveniente do tráfico. Interrogado em Juízo, o acusado confessou o delito. Com efeito, **ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR disse que é usuário de cocaína. Concordou em vender droga pois assim conseguiria obter entorpecente para seu uso. Aquele dia em que foi preso, foi o seu primeiro dia em que trabalhou vendendo drogas. Iria ganhar R\$ 60,00 por turno. Quem estava lá como “campana” para gritar, foi o rapaz que os Policiais abordaram. Admitiu ainda que havia feito a venda de drogas naquela data e que o dinheiro apreendido consigo era resultante dessa atividade. Foram os Policiais que encontraram a droga no armário. Foi preso e colocado em liberdade na audiência de custódia.** Destarte, as circunstâncias da prisão e a confissão do réu em Juízo, corroboraram a procedência da denúncia, sendo certo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, sua variedade e a forma de embalagem, além da apreensão do valor em dinheiro trocado, igualmente indicam a responsabilidade criminal do agente, com a segurança necessária. Enfim, diante desse contexto, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência probatória. A alegação do réu, no sentido de ser usuário, não implica na desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, pois na data dos fatos, atuava como traficante. Mister se faz a formalização do decreto condenatório. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a reprimenda abaixo do patamar mínimo já fixado. Por considerar o réu tecnicamente primário e não ter ficado comprovado que integrasse organização criminosa, entendo que tais circunstâncias possibilitam também tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduz a pena em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. **isto posto, condeno o réu antonio evangelista da silva junior ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da lei nº. 11.343/06.** quanto ao regime prisional, decido levar em consideração a predisposição do acusado em se ressocializar, oportunizando que permaneça no convívio social, pois segundo o réu asseverou in verbis: ... ***depois do que aconteceu, está em processo de recuperação, se afastando das drogas; arrumou trabalho e mora com a esposa; assume o que fez, mas pede uma oportunidade, ou seja, pede para permanecer em liberdade; está decidido a fazer uma mudança em sua vida; passa por psicólogo, frequenta o grupo de auto-ajuda fazendo da esperança e está limpo, sem usar droga, por dois meses e dez dias....*** ressalto que o acusado está atualmente em liberdade e compareceu aos autos do processo. assim, embora entenda que a aplicação dos substitutivos penais (cp, art. 44) ou do sursis não sejam compatíveis com o delito de tráfico de drogas, **considero plausível a previsão do art. 33, § 3º, do código penal, para estabelecer o regime aberto (prisão albergue domiciliar) para o cumprimento da pena, facultado o apelo em liberdade.** o valor apreendido deverá reverter em favor da senad. após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Lucas), digitei e subscrevi.

MM. Juiz:

Dr(a). Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(a):

Réu: